

PROJETO DE LEI 52/2024

Deputado(a) Luciana Genro

Altera a Lei nº 15.266, de 24 de janeiro de 2019, que dispõe sobre o Estatuto do Concurso Público no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.

Art. 1º Na Lei nº 15.266, de 24 de janeiro de 2019, ficam acrescidos o §§ 7º e 8º, no art. 2º, com a redação que segue:

“Art. 2º...

.....

§ 7º Os candidatos que tiverem obtido nota mínima, mas não tiverem sido aprovados na etapa exclusivamente em razão da classificação, nos termos do § 6º, serão incluídos no cadastro reserva da etapa, podendo ser convocados para fase subsequente caso esgotada a lista de candidatos até então classificados.

§ 8º Os candidatos que se enquadrarem na hipótese do § 7º não serão considerados eliminados do certame.”

Art. 2º O disposto nesta Lei também se aplica aos concursos públicos que, na data de publicação desta Lei, encontram-se dentro do prazo de validade, incluindo tanto aqueles em andamento, independente da etapa, quanto aqueles que já tiveram algum resultado final homologado.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Deputado(a) Luciana Genro

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo acabar com a cláusula de barreira, que é recorrentemente utilizada nos editais públicos. O intuito é fazer valer o princípio da economicidade, reduzindo-se a necessidade de novas provas quando ainda há certame vigente.

Manter um banco de cadastro reserva com todos candidatos aptos nas fases do concurso permitirá que o Estado tenha uma lista de candidatos habilitados a fazer a ingressar na carreira frente a eventuais necessidades de recomposição dos quadros funcionais da Administração Pública que surjam no decurso dos anos.

Em decisão recente no STF (RE 1330817/DF), os ministros reforçaram o entendimento

de que a regra classificatória de concurso público é matéria que não se enquadra na competência do Chefe do Executivo (art. 61, §1º, inciso II, “c”, CF), tese já consolidada pelo Tribunal na ADI 2672. Ademais, importante destacar que o aproveitamento de que trata esta proposição somente acontecerá se oportuno e conveniente, não vinculando a Administração.

No âmbito do Distrito Federal há a Lei Distrital nº 6488/20 que trata do tema, e, em Minas Gerais, tramita o Projeto de Lei 3537/22, de autoria do Dep. Antônio Arantes, que serviram de base para essa proposição.

Assim, inexistindo qualquer vício formal ou material que impeça a regular tramitação do projeto ora apresentado, submetemos a presente proposição à apreciação dos pares, dos quais se espera o apoio fundamental para a sua aprovação.

Sala das Sessões,

Deputado(a) Luciana Genro